Утвержден
решением единственного
учредителя
№ 1 от «28» июня 2023 года

УСТАВ
Благотворительного фонда
«Салгир»

Российская Федерация, город Симферополь
2023 года

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Благотворительный фонд «Салгир» (далее - **Фонд)** является унитарной некоммерческой организацией, не имеющей членства, учрежденной физическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующей благотворительные, социальные иные цели, установленные настоящим Уставом.

1.2. Фонд в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом.

1.3. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, самоуправления, хозяйственной самостоятельности.

1.4. Полное официальное наименование на русском языке: **Благотворительный фонд «Салгир»;**

Сокращенное официальное наименование на русском языке: **БФ «Салгир».**

1.5. Имущество, переданное Фонду его Учредителями, является собственностью Фонда и расходуется только в его интересах на уставные цели. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам своих Учредителей.

1.6. Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли для ее распределения Учредителям и между работниками Фонда в качестве их доходов. В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен направляться на реализацию уставных целей.

1.7. Фонд использует имущество для целей, определенных в настоящем Уставе. Фонд вправе заниматься приносящей доход деятельностью, необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых создан Фонд, и соответствующей этим целям. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

1.8. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

1.9. Фонд имеет самостоятельный баланс или смету, печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.10. Фонд вправе иметь символику – эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и гимны.

1.11. Фонд вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

1.10. Фонд имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления.

1.11. Фонд осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с настоящим Уставом.

1.12. Фонд создается без ограничения срока деятельности.

1.13. Местонахождение Фонда: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.

1.14. Деятельность Фонда основывается на принципах законности, равноправия, самоуправления, хозяйственной самостоятельности.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

2.1. Основной целью Фонда является аккумулирование средств физических и юридических лиц и направление их на выполнение видов деятельности, предусмотренных

законодательством о благотворительных организациях, в том числе содействие в укреплении мира, дружбы и согласия между народами, предотвращении социальных, национальных, религиозных конфликтов.

2.2. Достижение основной уставной цели Фонда осуществляется путем достижения следующих целей и видов деятельности (предмет):

- поддержка, разработка и реализация программ и мероприятий, направленных на оказание социальной, материальной и иной помощи гражданам, пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, и членам их семей, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам, а также гражданам пострадавшим в военных действиях на территориях вновь образованных субъектов Российской Федерации, а также по их социальному сопровождению;

- оказание всесторонней помощи и дополнительной социальной поддержки и защиты, включая улучшение материального положения (в том числе осуществление благотворительных пожертвований и адресной помощи) военнослужащим, лицам, проходящим службу в различного рода войсках Российской Федерации и добровольческих формированиях, принимающим (принимавшим) участие в выполнении задач в ходе специальных военных операций, проводимых Российской Федерацией, членам их семей, а так же гражданам, уволенным с военной службы в связи с утратой трудоспособности;

- оказание всесторонней помощи и дополнительной социальной поддержки и защиты, включая улучшение материального положения (в том числе осуществление благотворительных пожертвований и адресной помощи) направленным, командированным для выполнения задач в ходе проведения специальных военных операций работникам различных организаций, принимавшим непосредственное участие в выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры и членам их семей;

- содействие реконструкции и эксплуатации лечебных и иных социально-культурных учреждений для граждан, пострадавших в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов;

- содействие медицинским организациям и иным организациям в сфере профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового образа жизни, реабилитации, восстановления здоровья и функций организма, улучшения морально-психологического состояния участников специальных военных операций;

- содействие духовной поддержке участников специальных военных операций;

- содействие гуманитарной и добровольческой (волонтёрской) деятельности, в том числе посредством повышения культуры благотворительности и добровольчества (волонтерства), статуса некоммерческих организаций; распространения лучших практик и технологий в некоммерческой сфере; непосредственной поддержки добровольческих организаций и волонтеров;

- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы, направленной на оказание помощи участникам специальных военных операций;

- содействие поддержанию мест захоронения погибших и умерших участников специальных военных операций;

- содействие в поиске лиц, пропавших без вести;

- участие в проведении мероприятий по предупреждению гуманитарной катастрофы и ликвидации ее последствий;

- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;

- содействие обучению и повышению квалификации специалистов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- содействие в разработке и реализации образовательных программ по подготовке инструкторов, проводящих обучение физических лиц для их участия в мероприятиях,

направленных на оказание гуманитарной помощи;

- объединение усилий организаций и гражданского общества в работе по проведению мероприятий, направленных на оказание гуманитарной помощи населению, а также взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с правоохранительными органами;

- содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан;

2.3. Для достижения целей, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 Устава, Фонд вправе:

- осуществлять деятельность по привлечению ресурсов (денежных средств, материальных и нематериальных активов и иного имущества) любыми способами в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе путем проведения кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев (волонтеров), включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, в том числе в виде денежных средств от юридических и физических лиц, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- осуществлять взаимодействие со всеми заинтересованными организациями, любыми юридическими, а также физическими лицами на региональном, национальном и международном уровнях;

- разрабатывать и реализовывать благотворительные программы, в том числе с использованием принадлежащего Фонду имущества, включая результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной деятельности, за счет средств различных источников, как самостоятельно, так и совместно с другими лицами, а также содействовать их реализации в любой форме, в том числе путем финансирования любых общественно значимых культурных, образовательных, научных и благотворительных программ и проектов;

- участвовать в реализации проектов, программ, реализуемых третьими лицами в различных формах, не запрещенных законодательством, в том числе в форме финансовой и иной поддержки, и осуществлять в установленном порядке международное сотрудничество, в том числе участвовать в международных программах, проектах и соглашениях;

- проводить конкурсы, олимпиады, стажировки, иные мероприятия; учреждать и выплату грантов, стипендий в целях достижения уставных целей Фонда;

- оказывать содействие проведению, в том числе путем финансирования, научных, прикладных, иных исследований, способствующих достижению целей Фонда;

- содействовать в организации и проведении культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, концертов, выставок, и иных подобных мероприятий, направленных на достижение уставных целей Фонда;

- участвовать в реализуемых государственных и/или негосударственных программах, проектах, способствующих достижению уставных целей Фонда;

- осуществлять издательскую деятельность для достижения уставных целей Фонда, включая издание книг, брошюр, буклетов, календарей, открыток, иной полиграфической продукции, производство видеофильмов, издание рекламно-информационной продукции, сувениров с символикой Фонда, а также учреждать средства массовой информации;

- в соответствии с уставными целями Фонда оказывать безвозмездную финансовую, имущественную, консультационную, организационную, информационную помощь и/или поддержку путем осуществления пожертвований, предоставления материальной помощи, присуждения премий, жертвовать денежные средства, имущественные права или имущество; оказывать поддержку иными не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации способами физическим и юридическим лицам для реализации целей деятельности, аналогичных целям деятельности Фонда, указанным в настоящем Уставе;

- организовывать и проводить конференции, семинары, круглые столы;

- подготавливать обзорные и аналитические материалы, доклады;

- создавать и поддерживать электронные информационные ресурсы в сети Интернет, в том числе в социальных сетях, освещающих деятельность Фонда, проводить разработку

программных ресурсов, сайтов, направленных на привлечение благотворительных пожертвований граждан и юридических лиц;

- приобретать, безвозмездно получать имущество любого назначения, в том числе лекарственные препараты, медицинское оборудование, медицинские средства и инструменты, необходимые для реализации целей Фонда;
- заключать договоры и совершать иные юридически значимые действия с физическими и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- приобретать или получать имущество в собственность, управлять и распоряжаться им;
- получать имущество в безвозмездное пользование;
- создавать хозяйственные общества и (или) участвовать в них;
- создавать другие некоммерческие организации (входить в состав их учредителей, в том числе в качестве единственного учредителя), вступать в ассоциации и союзы.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Фонд может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Физические и юридические лица могут поддерживать Фонд и его деятельность как путем внесения пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование имущества, передачи Фонду имущества и имущественных прав на иных основаниях, предоставления ресурсов, выполнения работ (услуг), так и путем оказания организационного и иного содействия Фонду при осуществлении им своей уставной деятельности. Физические лица могут принимать участие в работе Фонда на безвозмездной основе (в качестве добровольцев (волонтеров)).

2.6. Фонд может осуществлять свою уставную деятельность, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в соответствии с законодательством Российской Федерации и иным применимым законодательством.

3. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

3.1. Фонд может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей Фонда, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Устава и, если это соответствует таким целям. Такой деятельностью для Фонда являются приносящее доход производство и реализация товаров и услуг, а также размещение денежных средств на депозитных счетах, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, заключение гражданско-правовых договоров и совершение гражданско-правовых сделок, отвечающих целям Фонда, участие в хозяйственных обществах.

3.2. Для осуществления приносящей доход деятельности Фонд формирует достаточное для этого имущество рыночной стоимости не менее минимального размера, установленного законодательством Российской Федерации.

3.3. Превышение сумм доходов, полученных Фондом от приносящей доход деятельности, над его расходами, связанными с такой деятельностью, в том числе на уплату всех соответствующих налогов, не распределяется Фондом между учредителями и работниками Фонда, а используется им только для достижения целей, ради которых он создан, в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, соответствующими благотворительными программами, бюджетом (финансовым планом) Фонда, решениями органов Фонда.

3.4. Фонд ведет раздельный учет по доходам и расходам, осуществляемым в связи с ведением приносящей доход деятельности и в связи с ведением уставной деятельности.

3.5. Если иное не установлено жертвователем и не приводит к нарушению срока, в течение которого пожертвование должно быть использовано на определенные жертвователем цели, Фонд вправе с целью минимизации риска потери (обесценивания) целевых средств размещать временно свободные остатки целевых средств, полученные в виде пожертвований (их часть), на банковских счетах по договорам банковского вклада (банковские депозитные

счета), а также заключать договоры (соглашения), предусматривающие начисление процентов на остатки на счетах Фонда. Также Фонд вправе размещать на указанных счетах (вкладах) и заключать указанные соглашения в отношении временно свободных средств, полученных Фондом в результате осуществления им приносящей доход деятельности. Размещение временно свободных средств на банковских счетах по договорам банковского вклада (банковские депозитные счета) производится по решению Собрания Фонда.

4. УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

4.1. К компетенции учредителей Фонда относится:

• учреждение устава Фонда при создании Фонда;

• формирование Совета Фонда при создании Фонда;

• избрание первого Директора Фонда при создании Фонда.

4.2. Учредители Фонда имеют право:

• входить в органы управления Фонда;

• присутствовать на всех заседаниях Совета Фонда;

• участвовать в деятельности органов Фонда в порядке, установленном настоящим уставом;

• получать информацию о деятельности Фонда и доступ ко всем документам Фонда, принимаемыми органами Фонда, если это не нарушает право на охрану персональных данных и иной конфиденциальной информации;

• знакомиться с бухгалтерскими документами Фонда;

• обратиться в суд с заявлением о ликвидации Фонда;

• пользоваться услугами Фонда на равных с другими лицами основаниях и условиях;

• осуществлять добровольные взносы и пожертвования (в том числе носящие целевой характер) на осуществление уставной деятельности и содержание Фонда, а также оказывать иную имущественную и неимущественную помощь, необходимую для обеспечения деятельности Фонда;

• в любое время выйти из состава учредителей Фонда без согласия остальных учредителей Фонда в порядке, установленном законодательством.

В случае выхода из состава учредителей Фонда последнего либо единственного учредителя он обязан до направления сведений о своем выходе передать свои права учредителя другому лицу в соответствии с федеральным законом и уставом юридического лица.

Учредитель, вышедший из состава учредителей Фонда, обязан направить уведомление об этом Фонду в день направления сведений о своем выходе из состава учредителей Фонда в уполномоченный государственный орган в соответствии с законодательством;

• реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

4.3. Учредители Фонда обязаны:

• соблюдать положения настоящего Устава;

• всесторонне содействовать деятельности Фонда для достижения целей, определенных в настоящем Уставе;

• воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб деятельности Фонда.

4.4. Граждане и (или) юридические лица (далее - **Благотворители)** могут принимать участие в деятельности Фонда следующим образом:

4.4.1. бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности;

4.4.2. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

4.4.3. бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг.

4.5. Фонд ведет учет Благотворителей в отдельном реестре.

4.6. Благотворители имеют право:

4.6.1. участвовать во всех видах его деятельности;

4.6.2. получать финансовую, консультационную, экспертную, посредническую, научно-техническую и иную помощь, соответствующую целям и задачам Фонда, на условиях, установленных Советом Фонда, а также договорами;

4.6.3. устанавливать и развивать через Фонд двусторонние и многосторонние связи;

4.6.4. пользоваться защитой своих интересов со стороны Фонда в рамках его прав, юридических и экономических возможностей;

4.6.5. определять цели и порядок использования своих пожертвований.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА

5.1. Органами управления и контроля деятельностью Фонда являются:

Совет Фонда;

Директор Фонда;

Попечительский совет Фонда.

5.2. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является - Совет Фонда.

Единоличным исполнительным органом Фонда является - Директор, который подотчетен Совету Фонда.

Попечительский совет Фонда осуществляет надзор за деятельностью Фонда.

5.3. Члены коллегиальных органов Фонда осуществляют свои функции на общественных началах в качестве добровольцев. Фонд не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам ее высшего органа управления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе высшего органа управления.

5.4. В Фонде могут создаваться комиссии, комитеты, экспертные советы и иные структуры, не являющиеся органами Фонда, порядок формирования, состав, компетенция которых определяются внутренними документами Фонда. При этом число членов, в том числе в качестве председателей, указанных структур Фонда могут входить члены Совета Фонда, попечительского совета Фонда и (или) директор Фонда, если иное не предусмотрено законодательством, настоящим уставом и (или) внутренними документами Фонда. Члены таких структур могут исполнять свои функции как на возмездной основе в соответствии с внутренними документами Фонда, так и на общественных началах.

6. СОВЕТ ФОНДА

6.1. Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда.

6.2. В состав Совета Фонда должно входить не менее 3 (трех) членов, в том числе Председателя Совета Фонда, который отвечает за организацию работы Совета Фонда и проведение его заседаний. Срок полномочий членов Совета Фонда составляет 3 (три) года.

6.3. При создании Фонда формирование первого состава Совета Фонда, в том числе избрание Председателя Совета Фонда, осуществляется его Учредителями.

Не позднее чем за 2 (два) месяца до истечения срока полномочий членов Совета Фонда Совет Фонда должен избрать новый состав Совета Фонда. В случае, если за 2 (два) месяца до истечения срока полномочий членов Совета Фонда новый состав Совета Фонда не будет избран, то полномочия действующих членов Совета Фонда продлеваются автоматически на тот же срок.

Лицо может быть переизбрано членом Совета неограниченное число раз.

6.4. Совет Фонда осуществляет общее руководство деятельностью Фонда.

6.5. Основной функцией Совета Фонда является обеспечение соблюдения фондом целей, для достижения которых он был создан.

6.6. Директор Фонда может участвовать в работе Совета Фонда и имеет право совещательного голоса по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда.

6.7. **К исключительной компетенции Совета Фонда относится:**

• определение приоритетных направлений деятельности Фонда, принципов формирования и использования его имущества;

• изменение устава Фонда (утверждение новых редакций устава Фонда);

• утверждение годового отчета и годового бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда;

• принятие решений о создании Фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них Фонда;

• принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Фонда;

• избрание членов Совета Фонда, избрание Председателя Совета Фонда, досрочное прекращение их полномочий;

• формирование исполнительного органа Фонда - Директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

• формирование Попечительского Совета Фонда и досрочное прекращение его полномочий;

• одобрение совершаемых Фондом сделок в случаях, предусмотренных законом;

• утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора некоммерческой организации.

Кроме того, к компетенции Совета Фонда относятся:

• утверждение внутренних документов Фонда, регулирующих деятельность Фонда;

• утверждение мероприятий Фонда, годовых планов деятельности Фонда, источников их финансирования;

• утверждение благотворительных программ;

• утверждение годового плана, бюджета благотворительной организации и ее годового отчета;

• утверждение финансового плана Фонда и внесение в него изменений;

• определение вида, размера и порядка внесения учредительных взносов.

6.8. Совет Фонда может принять к своему рассмотрению иные любые вопросы, касающиеся деятельности Фонда.

6.9. Заседание Совета Фонда должно проводиться по мере необходимости, когда этого требуют интересы Фонда, но не реже 1 (одного) раза в 6 месяцев.

6.10. Решение по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета Фонда, принимаются Советом Фонда не позднее 2 (двух) месяцев после завершения финансового года.

6.11. Внеочередное собрание проводится по письменному требованию направляемому Председателю Совета Фонда:

- любого из членов Совета Фонда;
- учредителя (учредителей);
- Директора;
- члена Попечительского совета.

6.12. Председатель Совета Фонда обеспечивает направление всем членам Совета Фонда письменного уведомления о проведении заседания Совета Фонда почтовым отправлением, курьерской службой, в сроки определяемые Председателем Совета Фонда по согласованию с членами Совета Фонда по меньшей мере за 5 (пять) дней до даты проведения заседания Совета Фонда. В таком уведомлении указываются дата и место проведения заседания Совета Фонда и предлагаемая повестка дня. Уведомления о проведении заседания Совета Фонда также может направляться Председателем Совета Фонда членам Совета Фонда электронными средствами связи, обеспечивающими аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.13. Члены Совета Фонда вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Совета Фонда дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к

компетенции Совета Фонда или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания Совета Фонда.

6.14. Изменения в повестку дня заседания Совета Фонда должны быть доведены до сведения членов Совета Фонда в порядке, определенном в пункте 6.12. выше, не позднее чем за 1 (один) день до даты проведения заседания Совета Фонда.

6.15. Одновременно с уведомлением, направляемым в порядке, указанном в пункте 6.12 выше, членам Совета Фонда при подготовке заседания Совета Фонда предоставляется информация и материалы, необходимые для принятия членами Совета Фонда решения по вопросам, указанным в повестке дня заседания Совета Фонда. Порядок предоставления указанной информации определяется Председателем Совета Фонда по согласованию с членами Совета Фонда.

6.16. Заседание Совета Фонда проводится в месте нахождения Фонда, если иное место не определено Председателем Совета Фонда по согласованию с членами Совета Фонда, как наиболее удобное для членов Совета Фонда.

6.17. Члены Совета Фонда участвуют в заседаниях Совета Фонда лично.

6.18. Заседание Совета Фонда считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины его членов. При отсутствии кворума для проведения заседания Совета Фонда объявляется дата проведения нового заседания Совета Фонда. Изменение повестки дня при проведении нового заседания Совета Фонда не допускается.

6.19. Голосование на заседании Совета Фонда осуществляется по принципу «один член Совета Фонда - один голос». Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Совета Фонда, принимаются большинством голосов не менее чем 2/3 присутствующих на заседании членов Совета Фонда. Решения по остальным вопросам, отнесенным к компетенции Совета Фонда, принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета Фонда, присутствующих на заседании Совета Фонда.

6.20. Решения Совета Фонда оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета Фонда.

6.21. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Совета Фонда, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Советом Фонда;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.22. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.23. Каждый член Совета может досрочно снять с себя полномочия члена Совета по собственному желанию, предварительно за один месяц, уведомив об этом Председателя Совета Фонда. В течение месяца после уведомления Председатель Совета Фонда обязан созвать внеочередное заседание Совета, на котором должен быть решен вопрос о замене выбывающего члена Совета новым членом Совета. Срок полномочий вновь избранного члена Совета Фонда будет равен оставшемуся сроку полномочий члена Совета Фонда, полномочия которого прекращены.

6.24. В случае ненадлежащего исполнения членом Совета Фонда своих обязанностей он может быть исключен из состава Совета Фонда решением Совета Фонда. Совет Фонда обязан принять решение об избрании нового члена Совета Фонда взамен исключенного.

6.25. Член Совета Фонда, не присутствовавший на заседаниях Совета Фонда в течение 1 года по причинам, признанным решением Совета Фонда неуважительными, может быть выведен из его состава решением Совета. Решение может приниматься без обязательного присутствия на заседании лица, выводимого из состава Совета Фонда.

6.26. Совет Фонда возглавляет Председатель, который первоначально избирается учредителями Фонда из числа членов Совета Фонда. Далее Председатель Совета Фонда избирается на заседании Совета Фонда из числа членов Совета Фонда простым большинством голосов присутствующих на заседании членов сроком на 3 (три) года. Полномочия Председателя Совета Фонда могут быть досрочно прекращены по его личному заявлению или по решению Совета Фонда. Совет Фонда, своим решением, может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета Фонда.

6.27. Председатель Совета Фонда:

- осуществляет руководство Советом Фонда, созывает его заседания, в том числе внеочередные;
- открывает и ведет заседания Совета Фонда;
- подписывает протокол заседания Совета Фонда и иные документы, принятые Советом Фонда.

6.28. Вопросы деятельности Совета, не урегулированные настоящим уставом, определяются внутренним документом, принимаемым Советом.

7. ДИРЕКТОР ФОНДА

7.1. Единоличным исполнительным органом Фонда является Директор Фонда, который осуществляет текущее руководство деятельностью и подотчетен Совету Фонда.

7.2. При создании Фонда Директор избирается Учредителями. В последующем Директор избирается Советом Фонда сроком на 3 (три) года. Председатель Совета Фонда или иное, уполномоченное Советом Фонда лицо, от имени Фонда заключает с Директором трудовой договор.

7.3. Совет Фонда вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Фонда.

7.4. Директор Фонда в соответствии с требованиями настоящего Устава, без доверенности действует от имени Фонда, представляет его интересы в отношениях с гражданами и юридическими лицами, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, выдает доверенности, совершает необходимые сделки, организует исполнение обязательств, принятых на себя Фондом.

7.5. Директор Фонда, реализуя свои полномочия, издает приказы и распоряжения.

7.6. **К компетенции Директора Фонда относится решение следующих вопросов:**

- выполнение решений, принятых Советом Фонда;
- обеспечение выполнения планов деятельности Фонда, необходимых для достижения поставленных целей;
- организация ведения бухгалтерского учета и отчетности в Фонде;
- распоряжение имуществом Фонда, совершение сделок от имени Фонда, выдача доверенностей, открытие в банках, иных кредитных организациях расчетных и иных счетов Фонда;
- издание приказов, утверждений инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Фонда, за исключением тех, которые утверждает Совет Фонда, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Фонда;
- утверждение организационной структуры и штатного расписания Фонда;
- осуществление в отношении работников Фонда прав и обязанностей работодателя, предусмотренных трудовым законодательством;
- осуществление руководства координацией деятельности по сотрудничеству с российскими, зарубежными и международными организациями;
- решение иных вопросов текущей деятельности Фонда;
- осуществление контроля деятельности филиалов и представительств фонда.

7.7. **Директор Фонда обязан:**

- нести ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества фонда в соответствии с его уставными целями;

- не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с деятельностью Фонда;
- придерживаться норм, установленных настоящим Уставом.

7.8. Права и обязанности Директора Фонда по осуществлению руководства текущей деятельностью Фонда определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Фондом.

8. ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

8.1. Попечительский совет - орган Фонда, созданный на общественных началах, осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства Российской Федерации.

8.2. Попечительский совет состоит из 3 (трех) членов, в том числе председателя Попечительского совета, который отвечает за организацию работы и проведение его заседаний. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет 3 (три) года.

8.3. При создании Фонда формирование состава Попечительского совета, в том числе избрание Председателя Попечительского совета, осуществляется Учредителями.

8.4. Не позднее чем за 2 (два) месяца до истечения срока полномочий членов Попечительского совета Совет Фонда должен избрать новый состав Попечительского совета. В случае, если за 2 (два) месяца до истечения срока полномочий членов Попечительского совета новый состав Попечительского совета не будет избран, то полномочия действующих членов Попечительского совета продлеваются автоматически на тот же срок. Председатель Попечительского Совета избирается из числа членов Попечительского Совета на срок 3 (три) года.

8.5. Членами Попечительского совета не могут быть должностные лица Фонда.

8.6. Кандидат считается избранным в состав Попечительского Совета с даты принятия Собранием Фонда соответствующего решения.

8.7. Полномочия члена Попечительского Совета прекращаются в следующих случаях:

- по письменному требованию такого лица об исключении его из состава Попечительского Совета;
- в случае признания такого лица ограниченно дееспособным или недееспособным;
- в случае признания виновным такого лица в совершении преступления;
- в случае если такое лицо стало работником Фонда или Директором;
- в случае принятия Собранием Фонда решения об исключении такого лица из состава Попечительского Совета;
- в случае смерти такого лица или признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим, умершим.

8.8. Член Попечительского Совета вправе выйти из состава Попечительского Совета на основании письменного заявления, поданного им на имя Директора, и считается исключенным из состава Попечительского Совета с даты принятия решения об этом Собранием Фонда.

8.9. В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов Попечительского Совета (вследствие выбытия по собственному желанию или в силу иных причин, в том числе, в случае сложения всеми членами Попечительского Совета своих полномочий) кандидатуры новых членов (новый состав) Попечительского Совета утверждаются Собранием Фонда.

8.10. К компетенции Попечительского Совета Фонда относится:

- оказание всестороннего содействия деятельности Фонда для достижения целей, определенных в Уставе;
- получение необходимых документов и разъяснений от соответствующих органов и должностных лиц Фонда, необходимых для исполнения функций Попечительского Совета;
- надзор за деятельностью Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации;
- надзор за деятельностью Директора Фонда;
- надзор за использованием средств Фонда;

• надзор за принятием другими органами Фонда решений и обеспечения их исполнения;

• представление на рассмотрение Собрания Фонда рекомендаций по организации работы и другим вопросам деятельности Фонда.

8.11. Работу Попечительского Совета организует Председатель Попечительского Совета. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского Совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа членов Попечительского Совета и утверждается протоколом Совета Фонда.

8.12. Члены Попечительского совета письменно почтовым отправлением или курьерской службой извещаются о назначенном заседании Попечительского совета не менее чем за пятнадцать дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм. Уведомления о проведении заседания Попечительского совета также может направляться Председателем Попечительского Совета членам Попечительского совета электронными средствами связи, обеспечивающими аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.13. Заседания Попечительского Совета созываются Директором по инициативе членов Попечительского Совета либо по инициативе самого Директора, и проводятся не реже 1 (одного) раза в год. Заочное голосование организуется Директором по требованию любого из членов Попечительского Совета.

8.14. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

8.15. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании Попечительского Совета каждый член Попечительского Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому члену Попечительского Совета не допускается.

8.16. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос Председателя Попечительского совета является решающим.

8.17. Решения Попечительского Совета фиксируются в протоколе заседания, подписываемом всеми членами Попечительского совета.

8.18. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Попечительского совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Попечительским советом;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

8.19. По итогам проведенного заседания. Попечительский совет представляет Директору копию Протокола заседания, подписанную всеми членами Попечительского совета, присутствующими на заседании.

9. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

9.1. Фонд вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в соответствии с решением Совета Фонда.

9.2. Создание Фондом филиалов и открытие представительств на территории иностранных государств осуществляются в соответствии с законодательством этих государств, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

9.3. Филиалом Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда и осуществляющее все его функции, в том числе функции

представительства, или их часть.

9.4. Представительством Фонда является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Фонда, представляющее интересы Фонда и осуществляющее их защиту.

9.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Фонда и действуют на основе Положения, утвержденного Советом Фонда. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Фонда.

9.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Фонда и действуют на основании доверенности.

9.7. Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Фонда. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Фонд.

10. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

10.1. В собственности Фонда могут находиться, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество. Фонд может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. Источниками формирования имущества Фонда являются:

10.2.1. регулярные и единовременные поступления (в том числе в форме пожертвований) и взносы (в том числе в форме пожертвований) учредителей Фонда;

10.2.2. безвозмездные поступления, гранты, пожертвования, в том числе носящие целевой характер, предоставляемые Фонду гражданами и юридическими лицами в денежной и натуральной форме;

10.2.3. добровольные имущественные взносы, доходы от внереализационных операций, включая доходы от облигаций, иных ценных бумаг и вкладов, от размещения средств на депозитах;

10.2.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов любыми способами в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе путем проведения кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества, в том числе поступившего от благотворителей в соответствии с их пожеланиями);

10.2.5. доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности Фонда;

10.2.6. работы и услуги добровольцев (волонтеров);

10.2.7. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом или участником которых Фонд является;

10.2.8. выручка от реализации товаров, работ, услуг;

10.2.9. доходы, получаемые от собственности Фонда;

10.2.10. внешнеэкономической деятельности Фонда;

10.2.11. иные поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

10.3. Фонд может совершать в отношении имущества, находящегося в его собственности или в его распоряжении на основании иного вещного права, любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, настоящему уставу, целевому назначению и соответствующие уставным целям Фонда.

10.4. В случае если благотворителем или благотворительной программой не установлено иное, не менее 80 (Восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента

получения Фондом этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение 1 (Одного) года с момента их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

10.5. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 (Двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительных программ.

10.6. Фонд ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.7. В случае получения денежных средств и иного имущества от иностранных источников Фонд ведет раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках иных поступлений.

10.8. Фонд в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, существующие по месту нахождения исполнительного органа Фонда или иные установленные законом архивы; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

10.9. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Фонд хранит следующие документы:

- Устав;
- документ, подтверждающий факт внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации Фонда;
- протоколы заседаний Совета Фонда;
- приказы;
- договоры;
- документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

11.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется путем принятия соответствующего решения Совета Фонда.

11.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Фонда осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Изменения и дополнения к Уставу Фонда вступают в силу с момента их государственной регистрации.

11.4. Если одно или несколько положений настоящего устава станут недействительными или утратят свою юридическую силу, то это не является основанием для признания остальных положений Устава недействительными.

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

12.1. Деятельность Фонда может быть прекращена путем ликвидации. Фонд может быть ликвидирован только по решению суда. Ликвидация Фонда осуществляются на основании и в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Имущество и средства Фонда при ликвидации после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели Фонда и не подлежат перераспределению между учредителями Фонда.

12.3. При ликвидации Фонда документы постоянного хранения, имеющие научно историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, существующие по месту нахождения исполнительного органа Фонда или иные установленные законом архивы,

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Фонд. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Фонда в соответствии с требованиями архивных органов

12.4. Решение о ликвидации Фонда направляется в зарегистрировавший Фонд орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

12.5. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд - прекратившим свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Решение о государственной регистрации Благотворительного фонда «Салгир» при его создании, принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 30 июня 2023 г. (учетный № 9114010257).

Сведения о государственной регистрации Благотворительного фонда «Салгир» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 06 июля 2023 г. за основным государственным регистрационным номером 1239100008410.

Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью пятнадцать листов

И.о. начальника Управления

И.М. Демецкая

«10» июля 2023 г.